

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6056/2534

บริษัท ดี ทแฮล์ม จำกัด
กรมสรรพากร

โจทก์
จำเลย

ป.รฎีกา มาตรา 23, มาตรา 87 ตี, มาตรา 88 ทวิ

หมายเรียกเพื่อตรวจสอบไตสวนของเจ้าพนักงานประเมินให้เวลาโจทก์ฟ้องน้อยกว่า 7 วัน โจทก์มิได้โต้แย้งคัดค้าน กลับยินยอมปฏิบัติตามหมายเรียกตลอดจนร่วมมือในการตรวจสอบไตสวนตลอดมาจนกระทั่งเสร็จสิ้นและเจ้าพนักงานประเมินได้ทำการประเมินแล้วโจทก์มากล่าวอ้างว่าหมายเรียกดังกล่าวไม่ชอบภายหลังหาได้ไม่ โจทก์ยื่นแบบแสดงรายการการค้า แสดงรายรับขาดไปเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้าของยอดรายรับ เจ้าพนักงานประเมินจึงมีอำนาจทำการประเมินภายในกำหนด 10 ปี นับแต่วันสุดท้ายแห่งกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการการค้า ตาม ป.รฎีกา มาตรา 88 ทวิ(2).

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ได้ประกอบธุรกิจในประเทศไทย โดยได้เสียภาษีไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วนมาโดยตลอด แต่ต่อมาเจ้าพนักงานประเมินของจำเลยได้ประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีการค้าแก่โจทก์ตามสำเนาแบบคำสั่งให้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินเพิ่มที่ผ. 4/1070/2/02816-97 รวม 82 ฉบับ ประเมินให้โจทก์เสียภาษีและเงินเพิ่มเป็นเงินทั้งสิ้น 12,398,980.02 บาท โจทก์ไม่เห็นด้วยจึงได้ยื่น

อุทธรณ์คัดค้านการประเมิน คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์พิจารณาคำอุทธรณ์ของ โจทก์แล้ว ได้มีคำวินิจฉัยให้โจทก์นำเงินภาษีเงินได้และเงินเพิ่มไปชำระให้จำเลยเป็น เงิน 8,677,351.03 บาทเจ้าพนักงานประเมินยังได้ประเมินเรียกเก็บภาษีเงินได้ นิติบุคคลจากโจทก์ตามมาตรา 24 และมาตรา 70 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ตาม หนังสือแจ้งภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ 1070/2/02503 1070/2/02505 และ1070/2/02507 เป็นเงิน 1,550,954.49 บาท โจทก์ได้อุทธรณ์คัดค้านการ ประเมินตามหนังสือแจ้งภาษีเงินได้นิติบุคคลทั้งสามฉบับดังกล่าว คณะกรรมการ พิจารณาอุทธรณ์ของจำเลยได้พิจารณาแล้วมีคำวินิจฉัยให้โจทก์ต้องชำระภาษีเงินได้ และเงินเพิ่มให้จำเลยเป็นเงิน 827,175.73 บาท ส่วนภาษีการค้า เจ้าพนักงาน ประเมินของจำเลยได้ประเมินเรียกเก็บภาษีการค้าจากโจทก์ตามแบบแจ้งการ ประเมินภาษีการค้า ดังโจทก์ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของ จำเลย คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้วินิจฉัยว่าการประเมินของเจ้าพนักงาน ประเมินถูกต้องตามกฎหมายและชอบด้วยวิธีการแล้ว และให้โจทก์เสียภาษีการค้า เงินเพิ่มและภาษีบำรุงเทศบาลตามที่ถูกประเมิน แต่ให้ลดเบี้ยปรับลงรวมเป็นเงินทั้ง สิ้น2,981,751.41 บาท การประเมินของเจ้าพนักงานประเมินเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ตามมาตรา 76 ทวิ มาตรา 71(1) และมาตรา 70 ทวิการประเมินภาษีการค้า และคำ วินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ทั้งหมดดังกล่าวล้วนเป็นการขัด ต่อข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย ขอให้พิพากษาเพิกถอนการประเมินตามแบบคำสั่งให้ เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินเพิ่มเลขที่ ฝ. 4/1070/2/02816ถึงเลขที่ ฝ. 4/1070/2/02897 รวม 82 ฉบับ หนังสือแจ้งภาษีเงินได้นิติบุคคลเลขที่ 1070/2/02503, เลขที่ 1070/2/02505และเลขที่ 1070/2/02507 รวม 3 ฉบับ แบบ แจ้งการประเมินภาษีการค้าเลขที่ 1070/3/03614, เลขที่ 1070/3/03616 และเลขที่ 1070/3/03618รวม 3 ฉบับ และให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณา อุทธรณ์

จำเลยให้การว่า การประเมินของเจ้าพนักงานประเมินตามแบบคำสั่งให้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินเพิ่ม และคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามฟ้องโจทก์ถูกต้องและชอบด้วยกฎหมายแล้วขอให้พิพากษายกฟ้องโจทก์

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาให้เพิกถอนการประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่วินิจฉัยเกี่ยวกับแบบแจ้งการประเมิน เลขที่ ผ. 4/1070/2/02816 ถึงเลขที่ ผ. 4/1070/2/02897(รวม 82 ฉบับ) และเลขที่ 1070/2/02503, 1070/2/02505 และเลขที่1070/2/02507 (รวม 3 ฉบับ) ให้ยกฟ้องโจทก์ สำหรับคำขอให้เพิกถอนแบบแจ้งการประเมินภาษีการค้าและคำวินิจฉัยอุทธรณ์เกี่ยวกับแบบแจ้งการประเมินภาษีการค้าเลขที่ 1070/3/03614 1070/3/03616และ 1070/3/03618 (รวม 3 ฉบับ)

โจทก์และจำเลยอุทธรณ์

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า "...ต่อไปจะได้วินิจฉัยปัญหาตามอุทธรณ์ของโจทก์ซึ่งโจทก์อุทธรณ์ข้อแรกว่า การออกหมายเรียกเพื่อตรวจสอบไตสวนของเจ้าพนักงานประเมินไม่ชอบด้วยประมวลรัษฎากรมาตรา 23 และ 87 ทรี แห่งประมวลรัษฎากร เพราะให้เวลาแก่โจทก์น้อยกว่า 7 วัน พิจารณาคำแล้วเห็นว่า แม้หมายเรียกของเจ้าพนักงานประเมินจะให้เวลาแก่โจทก์น้อยกว่า 7 วัน ก็ตาม แต่ข้อเท็จจริงก็ปรากฏว่าโจทก์มิได้โต้แย้งคัดค้านการปฏิบัติโดยไม่ชอบของเจ้าพนักงานประเมินในกรณีดังกล่าวมาแต่แรก แต่โจทก์กลับยินยอมปฏิบัติตามหมายเรียกนั้นตลอดจนให้ความร่วมมือในการตรวจสอบไตสวนตลอดมาจนกระทั่งการตรวจสอบไตสวนเสร็จสิ้นและเจ้าพนักงานประเมินได้ทำการประเมินแล้วเช่นนี้ โจทก์จึงเพ็งมากล่าวอ้างว่าหมายเรียกดังกล่าวไม่ชอบหาได้ไม่ ที่ศาลภาษีอากรกลางวินิจฉัยว่า

กรณีดังกล่าวไม่ทำให้การประเมินของเจ้าพนักงานประเมินเสียไปนั้นชอบแล้ว
อุทธรณ์ของโจทก์ข้อนี้ฟังไม่ขึ้น...

โจทก์อุทธรณ์ข้อสุดท้ายว่า ภาษีการค้าสำหรับเดือนกุมภาพันธ์ 2517 กับเดือน
กุมภาพันธ์ และ มีนาคม 2518 ขาดอายุความตามมาตรา 88 ทวิ(1) แห่งประมวล
รัษฎากร เพราะจำเลยมิได้ประเมินภายในกำหนด 5 ปี นับแต่วันสุดท้ายแห่งกำหนด
เวลายื่นแบบแสดงรายการเห็นว่า มาตรา 88 ทวิ ได้แยกกำหนดระยะเวลาให้เจ้า
พนักงานประเมินต้องทำการประเมินไว้ 2 กรณี คือ กรณีตาม (1) ต้องทำการ
ประเมินภายในกำหนด 5 ปี นับแต่วันสุดท้ายแห่งกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการ
และ (2) ต้องทำการประเมินภายในกำหนด 10 ปี นับแต่วันสุดท้ายแห่งกำหนดเวลา
ยื่นแบบแสดงรายการในกรณีที่ยื่นแบบแสดงรายการการค้าโดยแสดงรายรับขาดไป
เกินกว่าร้อยละยี่สิบห้าของยอดรายรับที่แสดงในแบบแสดงรายการการค้า โจทก์
อุทธรณ์โต้เถียงว่า กรณีของโจทก์เป็นกรณียื่นแบบแสดงรายการการค้าโดยแสดง
รายรับขาดไปไม่เกินกว่าร้อยละยี่สิบห้า กรณีจึงเข้าอยู่ในมาตรา 88 ทวิ(1)ซึ่งเจ้า
พนักงานประเมินต้องทำการประเมินภายใน 5 ปี ปัญหาจึงอยู่ที่ว่า โจทก์ยื่นแบบ
แสดงรายการการค้าโดยแสดงรายรับขาดไปเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้าหรือไม่ ปัญหาข้อ
นี้จำเลยนำสืบว่าโจทก์ยื่นแบบแสดงรายการการค้าแสดงรายรับขาดไปเกินกว่าร้อยละ
ยี่สิบห้า ปรากฏตามเอกสารหมาย ล.1 แผ่นที่ 35 โจทก์ซึ่งอ้างว่าการคำนวณรายรับ
ร้อยละยี่สิบห้าต้องคำนวณจากรายรับของโจทก์ทั้งหมดไม่เฉพาะแต่รายรับค่าตัวแทน
นายหน้านั้นก็ไม่ได้นำสืบให้เห็นว่ารายรับของโจทก์มีทั้งหมดเท่าใด ทั้งมิได้นำสืบให้
เห็นว่าเอกสารหมาย ล.1 แผ่นที่ 35 ที่จำเลยคำนวณว่าโจทก์ยื่นแบบแสดงรายการ
การค้าแสดงรายรับขาดไปเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้า นั้นไม่ถูกต้องอย่างไรข้อเท็จจริงจึง
ฟังได้ตามพยานหลักฐานของจำเลยว่าโจทก์ยื่นแบบแสดงรายการการค้าแสดงรายรับ
ขาดไปเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้าของยอดรายรับที่แสดงในแบบแสดงรายการการค้า เจ้า
พนักงานประเมินจึงมีอำนาจทำการประเมินได้ภายในกำหนด 10 ปี ตามมาตรา 88

ทวิ(2)ข้อเท็จจริงปรากฏว่าเจ้าพนักงานประเมินทำการประเมินภาษีการค้าของโจทก์
รายนี้เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2523 ซึ่งยังไม่พ้นกำหนด10 ปี นับแต่วันสุดท้ายแห่ง
กำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการการค้าการประเมินของเจ้าพนักงานจึงชอบด้วย
กฎหมาย อุทธรณ์ของโจทก์ข้อนี้ฟังไม่ขึ้นเช่นกัน"

พิพากษายืน.

(ตัน เวทไวก้าน อันนันท-อุดม เฟื่องฟุ้ง)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>